

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Privacidade e Lei Geral de Proteção de Dados

Direitos do titular dos dados

Aula 2

Código da aula: [DADOS]ANO2C6B2S11A2



Exposição



Objetivos da Aula

- Introduzir os conceitos elementares de privacidade e proteção de dados.



Competências da Unidade (Técnicas e Socioemocionais)

- Compreender e dominar os princípios da privacidade e proteção de dados, e como aplicá-los na construção de algoritmos de Inteligência Artificial.
- Analisar situações complexas, avaliar diferentes perspectivas e prever as consequências de decisões e ações.
- Entender os atuais desafios da Lei Geral de Proteção de Dados no ambiente da IA.



Recursos Didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de textos, vídeos e imagens.
- Artigos selecionados para leitura.



Duração da Aula

50 minutos

Exposição

Direitos dos titulares e consentimento

Revisão: recapitulação dos direitos fundamentais

1

Direito à informação

Este direito assegura que o titular dos dados seja informado sobre como seus dados pessoais estão sendo tratados, incluindo a finalidade do tratamento e os destinatários dos dados.

2

Direito de acesso

Permite ao titular dos dados solicitar e receber uma cópia dos dados pessoais que estão sendo processados por uma organização.

3

Direito de retificação

O titular dos dados pode corrigir dados que estejam incorretos ou incompletos, garantindo a precisão das informações.

4

Direito à portabilidade

Este direito permite que o titular dos dados transfira suas informações pessoais de um controlador de dados para outro.

Direitos dos titulares e consentimento

Direito de oposição ao tratamento

O direito de oposição permite que o titular dos dados se oponha ao tratamento de seus dados pessoais em certas circunstâncias, como quando os dados são processados para marketing direto, pesquisa científica ou histórica, ou para cumprir uma tarefa de interesse público. Consentimentos de tratamento, anteriormente estabelecidos, podem ser revisados, podendo o usuário invalidar o consentimento a qualquer momento.



Exemplo:

Um consumidor pode se opor ao uso de seus dados para marketing direto, solicitando que uma empresa pare de enviar e-mails promocionais. As organizações devem atender a estas solicitações, a menos que tenham motivos legítimos para continuar o processamento.

Direitos dos titulares e consentimento

Direito de não ser submetido a decisões automatizadas

Assegura que o titular dos dados tenha o direito de não ser submetido a uma decisão baseada unicamente no processamento automatizado de seus dados, incluindo a criação de perfis que produza efeitos jurídicos ou que afete significativamente o indivíduo.

Além disso, as empresas devem dar publicidade ao funcionamento dos algoritmos, demonstrando como as decisões são tomadas.



Exemplo:

Um indivíduo pode contestar uma decisão de crédito feita exclusivamente por um algoritmo, solicitando uma revisão humana da decisão, caso acredite que a análise automática foi injusta ou incorreta.

Direitos dos titulares e consentimento

Direito ao esquecimento

Também conhecido como "direito de ser esquecido", permite que o titular dos dados solicite a remoção de seus dados pessoais dos registros de uma organização em certas situações. Isso geralmente se aplica quando os dados não são mais necessários para a finalidade original, o consentimento foi retirado ou os dados foram processados ilegalmente.



Exemplo:

Um usuário pode pedir que um mecanismo de busca remova links para páginas da web contendo suas informações pessoais, especialmente se as informações forem desatualizadas ou irrelevantes. Este direito foi estabelecido no caso Google Spain SL – Google Inc. vs. Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González (2014).

Direitos dos titulares e consentimento

Direito à limitação do tratamento

Este direito permite que o titular dos dados solicite a suspensão do tratamento de seus dados pessoais em determinadas circunstâncias, como quando a exatidão dos dados é contestada, o tratamento é ilegal, ou os dados não são mais necessários, mas o titular se opõe à sua eliminação.



Exemplo:

Um indivíduo pode contestar a exatidão de seus dados mantidos por uma instituição financeira e solicitar a limitação do seu uso enquanto a exatidão é verificada.

Direitos dos titulares e consentimento

Direito de notificação de violação de dados

Os titulares dos dados têm o direito de serem notificados em caso de violação de dados pessoais que possam resultar em riscos elevados para seus direitos e liberdades. Esta notificação deve ser feita de maneira oportuna.



Exemplo:

Em caso de vazamento de dados, uma empresa deve notificar os afetados, informando sobre a natureza da violação e as medidas recomendadas para proteger-se de seus efeitos.

Direitos dos titulares e consentimento

Direito de revisão de decisões baseadas em perfis automatizados

Além do direito de não ser submetido exclusivamente a decisões automatizadas, os indivíduos têm o direito de solicitar uma revisão humana dessas decisões, expressar seu ponto de vista e contestar a decisão.



Exemplo:

Um cliente de um serviço de crédito on-line, cujo pedido de empréstimo foi negado por um algoritmo, pode solicitar uma revisão manual dessa decisão.

Direitos dos titulares e consentimento

Direito de contestação em marketing direto

Este direito permite que os indivíduos se oponham ao uso de seus dados pessoais para fins de marketing direto, incluindo a criação de perfis relacionados a tal marketing.



Exemplo:

Se uma pessoa recebe e-mails promocionais de uma empresa e não deseja mais recebê-los, ela pode exercer este direito para cancelar o recebimento de tais comunicações.

Direitos dos titulares e consentimento

Direito à transparência das informações

Os titulares dos dados têm o direito de obter informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre como seus dados são tratados, incluindo os propósitos do tratamento e a identidade do controlador de dados.



Exemplo:

Uma empresa que coleta dados pessoais deve fornecer informações transparentes em sua política de privacidade sobre como esses dados são usados e por que são coletados.

Direitos dos titulares e consentimento

Direito de não participação em análise ou pesquisa

Os indivíduos têm o direito de optar por não participar de análises ou pesquisas que envolvam o uso de seus dados pessoais, especialmente em contextos científicos ou históricos.



Exemplo:

Um paciente em um hospital pode recusar que seus dados de saúde sejam usados para pesquisas científicas ou estatísticas.

Direitos dos titulares e consentimento

Direito de ser informado sobre a base legal para o tratamento de dados

Este direito garante que os titulares dos dados sejam informados sobre a base legal para o processamento de seus dados, fundamentados no consentimento, na necessidade de cumprir um contrato, em obrigações legais ou em outros motivos legítimos.



Exemplo:

Ao inscrever-se em um serviço on-line, o usuário deve ser informado se o processamento de seus dados está firmado em seu consentimento, na execução de um contrato ou em outro fundamento legal.

Consentimento e dados

A importância do consentimento na coleta de dados

Definição e significado

O consentimento, no contexto da proteção de dados, é a autorização explícita e informada dada pelo titular dos dados para o processamento de suas informações pessoais.

É um dos pilares da legislação de proteção de dados, servindo como uma salvaguarda fundamental para garantir que os indivíduos tenham controle sobre suas informações pessoais.

Requisitos legais e princípios

O consentimento deve ser dado de maneira livre, específica, informada e inequívoca. Isso significa que deve haver uma declaração ou uma ação afirmativa claras que indiquem que o titular dos dados está de acordo.

O consentimento não é considerado livre se o titular não tem verdadeira escolha, se é submetido a coerção ou se a recusa ou a retirada do consentimento resulta em desvantagens.

Aplicação na prática

Na prática, o consentimento deve ser fácil de dar e igualmente fácil de retirar.

As organizações devem garantir que os titulares dos dados estejam plenamente cientes dos termos com que estão consentindo e de que podem retirar seu consentimento a qualquer momento, sem desvantagem.

Consentimento e dados

Exemplos de consentimento adequado e inadequado

	Exemplo detalhado	Características-chave
Consentimento inadequado	Um aplicativo de <i>fitness</i> coleta dados de localização 24/7, mas só informa os usuários sobre essa coleta em uma longa e complicada política de privacidade, sem oferecer uma opção clara para recusar. Além disso, a recusa no consentimento para a coleta desses dados resulta na incapacidade de usar o aplicativo.	Obscuro, generalizado, coercitivo e difícil de retirar.
Consentimento adequado	Um serviço de <i>streaming</i> de vídeo pede consentimento para coletar dados sobre hábitos de visualização para recomendar conteúdo personalizado. A solicitação é feita por meio de uma interface clara e compreensível, detalhando quais dados serão coletados, como serão usados e por quanto tempo serão armazenados. O usuário pode optar por não dar consentimento sem perder acesso às funcionalidades básicas do serviço.	Transparente, específico, opcional e fácil de revogar.

Elaborado especialmente para o curso.



Vamos
fazer uma
atividade

Estudo de caso: "Saúde Digital – Uma questão de privacidade e consentimento"

Contexto

A empresa "Saúde Digital" desenvolveu um aplicativo de monitoramento de saúde que coleta uma ampla gama de dados dos usuários, incluindo informações de saúde, localização e atividade física.

A empresa planeja usar esses dados para personalizar recomendações de saúde e compartilhá-los com terceiros para fins de pesquisa. Contudo, enfrenta desafios relacionados à privacidade de dados e ao consentimento dos usuários.



20 min



Em grupo

Situação fictícia elaborada especialmente para o curso

Estudo de caso: "Saúde Digital – Uma questão de privacidade e consentimento"

Desafios

- A "Saúde Digital" incluiu o consentimento para a coleta e compartilhamento de dados em uma política de privacidade longa e complexa, que muitos usuários não leram integralmente.
- Alguns usuários solicitam acesso completo aos dados coletados sobre eles, enquanto outros descobrem informações incorretas sobre sua saúde no aplicativo e solicitam correções.
- Um grupo de usuários se opõe ao uso de seus dados para pesquisa, alegando que não foram adequadamente informados sobre essa finalidade.
- Um usuário que desinstalou o aplicativo solicita a remoção completa de seus dados dos servidores da empresa.



Momento
de **debate**

© Getty Images

Vamos
fazer uma
atividade



20 minutos.



Em grupo.

Estudo de caso

Questões para o debate:

1. **Consentimento e transparência:** Como a "Saúde Digital" poderia melhorar a transparência e garantir que o consentimento dos usuários seja informado e explícito?
2. **Direito ao esquecimento:** Quais seriam as implicações legais e éticas para a "Saúde Digital" se ela decidisse manter os dados do usuário contra a sua vontade? Como isso se relaciona com o direito ao esquecimento?
3. **Direito de oposição e consentimento para pesquisa:** Como a empresa deve responder à oposição dos usuários ao uso de seus dados para pesquisa, considerando os direitos de oposição dos usuários e as práticas de consentimento para pesquisa?

Em grupo, proponham, para cada item acima, uma solução e o que deveria ter sido feito no caso da empresa "Saúde Digital".

Elaborem as respostas e enviem pelo AVA.



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Hoje desenvolvemos:

- 1** A revisão dos direitos fundamentais do titular dos dados, reiterando conceitos como o direito à informação, ao acesso, à retificação e à portabilidade;
- 2** A compreensão sobre os direitos dos titulares, como o direito de oposição ao tratamento de dados, o direito de não ser submetido a decisões automatizadas e o direito ao esquecimento;
- 3** O conhecimento sobre a importância do consentimento na coleta de dados, abordando como ele deve ser obtido de maneira ética e legal.



Saiba mais

“Li e concordo com os termos de uso.” Quem nunca assinalou essa opção sem ter lido nada? A nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais chegou para promover a proteção aos nossos dados. Mas o que ela muda para você? E para as empresas?

ALURA. *Don't believe the hype*: descomplicando a LGPD.

Disponível em:

<https://cursos.alura.com.br/extra/fiapcast/don-t-believe-the-hype-descomplicando-a-lgpd-a9050>.

Acesso em: 1 mar. 2024.

Referências da aula

BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018*. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm. Acesso em: 1 mar. 2024.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. *Perguntas frequentes - ANPD*, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/aceso-a-informacao/perguntas-frequentes-2013-anpd>. Acesso em: 1 mar. 2024.

COSTA JR., J. B. S. *Privacidade em tempos de pandemia COVID-19*. Jusbrasil, 2021. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/privacidade-em-tempos-de-pandemia-de-covid-19/1288618324>. Acesso em: 1 mar. 2024.

FRAZÃO, A.; CARVALHO, A. P.; MILANEZ, G. *Curso de Proteção de Dados Pessoais - Fundamentos da LGPD*. São Paulo: Forense, 2022.

GLOBAL FREEDOM OF EXPRESSION. *Google Espanha SL v. Agência Espanhola de Proteção de Dados*. Columbia University, 2014. Disponível em: <https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/google-spain-sl-v-agencia-espanola-de-proteccion-de-datos-aepd/>. Acesso em: 1 mar. 2024.

MALDONADO, V. N. *LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - Manual de Implementação*. *Revista Dos Tribunais*, São Paulo, 2022.

WIMMER, M. *Privacidade e proteção de dados durante a pandemia*. Proteção de dados pessoais em tempo de pandemia: novos paradigmas para o compartilhamento e o seu secundário de dados no poder público. *Panorama Setorial da Internet*, 2021. Disponível em: <https://cetic.br/media/docs/publicacoes/6/20211216192440/psi-ano-xiii-n-4-privacidade.pdf>. Acesso em: 1 mar. 2024.

Identidade visual: Imagens © Getty Images

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**